

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 923/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสุพจน์หรือป้อม แจ้งจำรัส

จำเลย

นายสุพจน์หรือป้อม แจ้งจำรัส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาโปรดอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว จำคุกฐานฆ่าผู้อื่น 20 ปี และฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 20 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาแล้ว ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาแล้ว ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>